

Algemene voorwaarden

[Algemene Voorwaarden Lesierse IT · Versie 1.0 · oktober 2026]

Er is ook een Engelse vertaling. Bij verschillen tussen beide versies gaat de Nederlandse tekst voor.

1 Definities

Lesierse IT	de opdrachtnemer, gebruiker van deze voorwaarden.
Opdrachtgever	de zakelijke partij die met Lesierse IT een overeenkomst sluit.
Overeenkomst	de afspraak tussen Lesierse IT en Opdrachtgever, inclusief offerte of statement of work (SOW).
Diensten	advies, design, implementatie en andere werkzaamheden op het gebied van software, cloud en AI.
Resultaten	de documenten, ontwerpen, code, configuraties en andere zaken die Lesierse IT oplevert.

2 Toepasselijkheid

- 2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Lesierse IT.
- 2.2 Afwijkingen gelden alleen als ze schriftelijk zijn overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Lesierse IT daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.
- 2.3 Bij strijd tussen de offerte/SOW en deze voorwaarden gaat de offerte/SOW voor.

3 Offertes en totstandkoming

- 3.1 Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
- 3.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever de offerte schriftelijk (ook per e-mail) accepteert of Lesierse IT met instemming van Opdrachtgever met de werkzaamheden begint.

4 Uitvoering van de diensten

- 4.1 Lesierse IT voert de diensten uit naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed vakman. Alle verplichtingen van Lesierse IT zijn inspanningsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk een resultaat is gegarandeerd.
- 4.2 Lesierse IT bepaalt zelf hoe en op welke wijze de diensten worden uitgevoerd, binnen de afspraken in de overeenkomst.
- 4.3 Lesierse IT mag derden inschakelen voor de uitvoering, na overleg met Opdrachtgever waar dat redelijk is.
- 4.4 Opgegeven termijnen zijn indicatief en nooit fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

5 Medewerking van Opdrachtgever

- 5.1 Opdrachtgever zorgt tijdig voor alle informatie, toegang (systemen, omgevingen, accounts) en medewerking die Lesierse IT redelijkerwijs nodig heeft.
- 5.2 Vertraging of extra werk door ontbrekende of onjuiste informatie of medewerking komt voor rekening van Opdrachtgever.
- 5.3 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen besluiten, back-ups, beveiliging en de uiteindelijke keuze om adviezen en resultaten in te zetten.

6**Wijzigingen en meerwerk**

- 6.1 Wijzigingen in de opdracht worden schriftelijk overeengekomen.
- 6.2 Werkzaamheden buiten de overeengekomen scope zijn meerwerk en worden tegen het geldende tarief in rekening gebracht, ook als dit invloed heeft op de planning.

7**Tarieven en betaling**

- 7.1 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
- 7.2 Facturatie vindt plaats op basis van bestede uren of een afgesproken vaste prijs, zoals in de offerte vermeld. Lesierse IT mag maandelijks of per mijlpaal factureren.
- 7.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
- 7.4 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
- 7.5 Lesierse IT mag de werkzaamheden opschorten zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
- 7.6 Lesierse IT mag tarieven jaarlijks indexeren. Bij langlopende opdrachten wordt Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
- 7.7 Cloudkosten, licenties, API-kosten en andere kosten van derden (bijvoorbeeld voor AI-modellen) zijn niet in de tarieven inbegrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8**Intellectueel eigendom**

- 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op Resultaten blijven bij Lesierse IT totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.
- 8.2 Na volledige betaling krijgt Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Resultaten voor intern gebruik, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de rechten worden overgedragen.
- 8.3 Lesierse IT behoudt het recht om algemene kennis, methoden, hulpmiddelen en herbruikbare componenten die niet specifiek voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld, ook voor andere opdrachten te gebruiken.
- 8.4 Bestaande materialen van Opdrachtgever blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze aan Lesierse IT ter beschikking te stellen.
- 8.5 Open-source en software van derden blijven onder hun eigen licentievoorwaarden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor naleving daarvan.

9**Vertrouwelijkheid**

- 9.1 Beide partijen houden vertrouwelijke informatie van de ander geheim en gebruiken deze alleen voor de uitvoering van de overeenkomst.
- 9.2 Deze verplichting geldt niet voor informatie die openbaar is, rechtmatig van derden is verkregen of op grond van de wet of een rechterlijk bevel moet worden verstrekt.
- 9.3 De geheimhoudingsplicht blijft na afloop van de overeenkomst 3 jaar gelden.

10**Persoonsgegevens**

- 10.1 Als Lesierse IT bij de uitvoering persoonsgegevens verwerkt namens Opdrachtgever, sluiten partijen vooraf een verwerkersovereenkomst conform de AVG.
- 10.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij persoonsgegevens rechtmatig verstrekt en dat er een grondslag is voor de verwerking.

- 10.3 Opdrachtgever verstrekt zonder voorafgaande afspraak geen bijzondere persoonsgegevens of productiedata met persoonsgegevens aan Lesierse IT.
-

11 Specifieke bepalingen voor AI en cloud

- 11.1 AI-systemen kunnen onjuiste, onvolledige of onverwachte uitkomsten geven. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor menselijke controle en voor het gebruik van de uitkomsten, ook ten aanzien van wet- en regelgeving (zoals de AVG en de EU AI Act).
- 11.2 Lesierse IT garandeert niet dat AI-modellen of cloudplatforms van derden ononderbroken, foutloos of ongewijzigd beschikbaar blijven.
- 11.3 Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en de beveiliging van zijn eigen cloudomgeving, tenzij beheer expliciet onderdeel is van de overeenkomst.
- 11.4 Lesierse IT gebruikt gegevens van Opdrachtgever niet om AI-modellen te trainen, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor geeft.
-

12 Oplevering en acceptatie

- 12.1 Opdrachtgever test de Resultaten binnen 10 werkdagen na oplevering (of binnen de in de offerte genoemde termijn) en meldt gebreken schriftelijk en gemotiveerd.
- 12.2 Resultaten gelden als geaccepteerd als Opdrachtgever binnen de termijn niet reageert of de Resultaten in productie neemt.
- 12.3 Lesierse IT herstelt gemelde gebreken binnen een redelijke termijn. Kleine gebreken die het gebruik niet wezenlijk belemmeren, zijn geen reden om acceptatie te weigeren.
- 12.4 Na acceptatie is Lesierse IT niet verplicht tot kosteloos onderhoud of ondersteuning, tenzij dit is overeengekomen.
-

13 Garantie

Lesierse IT herstelt aantoonbare gebreken in opgeleverde Resultaten die voortkomen uit haar eigen werk, mits gemeld binnen 30 dagen na acceptatie. Deze garantie vervalt als Opdrachtgever of een derde zonder toestemming wijzigingen in de Resultaten heeft aangebracht.

14 Aansprakelijkheid

- 14.1 De totale aansprakelijkheid van Lesierse IT wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever in de 12 maanden vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis voor de betreffende opdracht heeft betaald, met een maximum van het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of, als dat hoger is, € 25.000.
- 14.2 Lesierse IT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of beschadiging van data en schade door bedrijfsstagnatie.
- 14.3 Lesierse IT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever, uit besluiten van Opdrachtgever op basis van adviezen, of uit storingen of wijzigingen bij derden (zoals cloud- of AI-aanbieders).
- 14.4 De beperkingen in dit artikel vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid van Lesierse IT.
- 14.5 Opdrachtgever meldt schade binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk aan Lesierse IT. Vorderingen verjaren 12 maanden na het ontstaan van de schade.

15 Overmacht

Lesierse IT is niet gehouden tot nakoming als dat wordt verhinderd door overmacht, waaronder storingen bij cloud- of internetproviders, cyberaanvallen, uitval van AI-diensten, ziekte, overheidsmaatregelen en andere omstandigheden buiten haar redelijke invloed. Duurt de overmacht langer dan 60 dagen, dan kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Reeds verrichte werkzaamheden worden dan betaald.

16 Duur en beëindiging

- 16.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd of een afgebakend project eindigt na afloop van de looptijd of bij oplevering. Voor doorlopende overeenkomsten geldt, tenzij anders afgesproken, een opzegtermijn van 30 dagen.
- 16.2 Beide partijen mogen de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen bij een wezenlijke tekortkoming van de andere partij die na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke hersteltermijn niet is hersteld, of bij faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
- 16.3 Bij tussentijdse beëindiging betaalt Opdrachtgever voor alle tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
- 16.4 Is een project met een vaste prijs door Opdrachtgever voortijdig beëindigd zonder tekortkoming van Lesierse IT, dan is Opdrachtgever het deel van de prijs verschuldigd dat overeenkomt met de uitgevoerde werkzaamheden.

17 Non-acquisitie

Tijdens de overeenkomst en tot 12 maanden daarna benaderen partijen geen medewerkers of ingeschakelde freelancers van de ander met het oog op indiensttreding of opdrachtverlening, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

18 Slotbepalingen

- 18.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
- 18.2 Partijen proberen geschillen eerst in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan is de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam exclusief bevoegd.
- 18.3 Is een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen vervangen de bepaling dan door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij het doel van de oorspronkelijke bepaling ligt.
- 18.4 Lesierse IT mag deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden voor nieuwe overeenkomsten en, voor lopende overeenkomsten, 30 dagen na schriftelijke kennisgeving.
- 18.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 42185604.

Lesierse IT

Kruiwiel 17, 2382 CD Zoeterwoude

KvK 42185604 · BTW NL003590651B55

E-mail build@lesierse.it · Telefoon +31 6 11649077